

1511330-51.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511330-51.2019.8.26.0228 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511330-51.2019.8.26.0228, c. 2109/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2136628/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5171159 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3827/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2136628 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3827/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2136628 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 3827/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE AILTON DANTAS FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos

JOSE AILTON DANTAS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de maio de 2019, por volta das 02 horas, na Rua José de Oliveira China nº 307, Sapopemba, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, com outro indivíduo ainda não identificado, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante escalada, aproximadamente 30(trinta) metros de fio de telefonia 40/100 e 30 (trinta) metros de fio de telefonia 40/200, pertencentes à empresa vítima Telefônica Brasil.

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2019 (fls. 59). O réu foi citado (fls. 74) e ofereceu defesa preliminar (fls. 77).

Durante a instrução foram ouvidos o representante da empresa vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, mas com o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação de regime aberto com substituição por restritivas de direito ante a primariedade técnica do réu.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou pela atipicidade pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, postulou o afastamento das duas qualificadoras, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do privilégio com substituição pela pena de multa e fixação de regime aberto como inicial.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é parcialmente procedente.

Os policiais civis narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e avistaram o réu, carregando um rolo de fios junto ao corpo. Procederam à abordagem. Indagado sobre os fatos o réu confessou ter acabado de furtar os fios, indicando o local, para onde rumaram, porque era perto do local da abordagem, e constaram a secção de fios. Não se recordavam se ele disse que havia um comparsa, tampouco se com ele foi encontrada alguma ferramenta (o policial Rodrigo disse que se lembrava vagamente de uma faca ou serra). Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que estava fazendo coleta de material reciclável e parou para usar droga, quando foi abordado pelos policiais, que encontraram os fios caídos ao chão. Não os conhecia anteriormente.

Desta feita, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em audiência. Com efeito, os policiais ouvidos narraram que decidiram por abordar o réu porque ele carregava, de forma suspeita, fios enrolados em seu ombro. Disseram que de imediato o réu informou que acabara de subtrair os fios, indicando o local, para onde rumaram e constataram o seccionamento de fios no local.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si e em consonância com as declarações prestadas pelo representante da empresa vítima, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Neste sentido, declararam ter avistado o réu caminhando, em atitude suspeita, pela via pública, carregando um rolo de fios. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Frise-se que a res furtiva foi subtraída e encontrada em poder do réu, que foi avistado pelos policiais carregando os fios subtraídos da empresa vítima, de maneira que o ônus probatório inverte-se em seu desfavor, competindo-lhe demonstrar a licitude de sua posse, demonstrando sua origem, prova esta que não foi carregada aos autos. Pelo contrário, há provas de que ele foi o autor da subtração, sendo a autoria certa e indubitosa no presente caso conforme acima declinado.

Esclarecedoras as seguintes transcrições:

"PROVA. FURTO. AGENTE COM A POSSE DO BEM DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA: - EM SEDE DE CRIME DE FURTO, A POSSE DO BEM DA VÍTIMA GERA A PRESUNÇÃO DE ILICITUDE, INVERTENDO O ÔNUS DE PROVAR SUA ORIGEM LÍCITA, AO AGENTE DO FATO." (TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 1.090.567 - DATA JULG.: 13/08/1.998 - RELATOR: MESQUITA DE PAULA - 16ª CÂMARA)

"PROVA. FURTO. APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA: A APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COMPETINDO-LHE A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA PARA A POSSE DO BEM." (TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 993.655 - DATA JULG.: 11/03/1.996 - RELATOR: WILSON BARREIRA - 11ª CÂMARA).

No que diz respeito à qualificadora da escalada, reputa-se que o conjunto probatório autorize o seu acolhimento dela, na medida em que o laudo pericial de fls. 45/48 constatou que a fiação foi seccionada do alto de um poste, a cerca de 3 metros do solo conforme narrado pelas testemunhas, sendo certo que se trata de poste que não está encostada em qualquer local, estando isolado em meio a calçada, de forma que a única forma de acesso fisicamente possível é vencendo-se a altura de quase 3 metros. Assim, a escalada está configurada conforme decisão do STJ:

"A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir" (STJ. Quinta Turma. REsp 680743 / RS. Relator: Min. Gilson Dipp. Data do julgamento: 2/12/2004).

De outra banda, a qualificadora do concurso de agentes não restou demonstrada eis que nada existe de concreto nos autos acerca da participação de outro indivíduo no furto ora apurado, sendo que os policiais ouvidos na presente data não se recordavam de o réu ter dito que contou com o auxílio de um comparsa.

O delito consumou-se. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Segundo os depoimentos colhidos na presente data, indubitoso que o réu tenha tido a posse de fato dos fios da empresa vítima tanto que detido em seu poder.

No que diz respeito à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, que seria causa supralegal de exclusão de tipicidade, pois a conduta não representaria ofensa material ao bem jurídico tutelado, deve-se diferenciar bem de ínfimo valor de bem de baixo valor. Aquele é capaz de configurar a aplicação da teoria da bagatela, mas, na visão desta magistrada, só pode ser aplicado a bens de inexpressivo valor, bens que, na verdade, nem poderiam receber uma valoração material. Já os bens de valor irrisório podem, eventualmente, configurar a hipótese tratada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, desde que estejam presentes os demais requisitos.

Assim, a questão fundamental é enquadrarem-se os bens subtraídos na qualidade de bem de insignificante valor material. Nesta esteira, reputo que tal não possa ser feito. Ora, vivemos em um país em que não se pode considerar que um veículo avaliado em R\$ 936,00 seja insignificante apenas por ter sido restituído à vítima. Frequentes são os casos em que acordos em ações de alimentos não são firmados por divergência de valores bem inferiores a este. Anualmente o governo federal concede aumento do salário mínimo em montante inferior ao tratado nestes autos. Seria justo afirmar a um trabalhador que o valor que recebeu de aumento, após um ano de espera, é ínfimo?

Ademais, o parâmetro para a incidência do princípio em questão é objetivamente o valor do bem e não o montante do eventual prejuízo sofrido pela vítima, o que significa dizer que o fato de o bem ter sido restituído à vítima (por ato não voluntário do réu) não acarreta a incidência da excludente pretendida. Assim já decidiu o E. STJ, no sentido de que o simples fato de o bem ter sido restituído à vítima não gera a incidência automática do princípio em questão (AgRg no HC

666.345/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Elucidativa a seguinte transcrição de recente decisão do E. STJ, que pacificou o entendimento de que irrisório é apenas o que tem valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos:

"PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. No presente caso, o valor dos bens subtraídos (R\$ 120,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2011 - R\$ 545,00), não podendo ser considerado irrisório, razão pela qual não está preenchida condição essencial à aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

4. Agravo regimental não provido." (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1650873 / MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/03/2017)

No entanto, é o caso de reconhecimento da figura privilegiada, pois o réu era primário à época dos fatos e o valor do bem é inferior ao do salário mínimo então vigente (parâmetro eleito pelo E. STJ como o teto para incidência da figura privilegiada). Mas, não é caso de se proceder à substituição por pena de multa com exclusividade, como pretendido pela Defesa, pois o réu, após os fatos, tornou a delinquir e ostenta duas condenações já transitadas em julgado por crimes patrimoniais (fls. 79 e 153/154), de forma que sua pena será reduzida em 1/3.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA:

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, de forma que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Em função do privilégio acima reconhecido, a pena será reduzida de 1/3, ficando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

As condições do réu são modestas, de modo que fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Em razão da primariedade técnica e do quantum de penas, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Por todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. § 2º, do Código Penal, o réu JOSÉ AILTON DANTAS FERREIRA às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial aberto. Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, bem como por pena de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, ante a pena ora aplicada e substituição por penas restritivas de direito acima procedida, defiro ao réu o

direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se a gratuidade processual deferida às fls. 83.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da(s) pena(s).

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA